المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها :

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية :

١- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله ﷺ : (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)[١] . إلا إذا كان أباً ، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ ﷺ قال : (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده)[٢] .

٢- يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة ، فلو خصَّ بعضهم بها ، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك ، وإن رضوا صحت الهبة ؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله ، فقال له النبي ﷺ : (أكلَّ ولدك أعطيتَ مثله؟) قال : لا ، قال : (فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية : (لا تشهدني على جور)[٣] .

٣- إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه ، أو خَصَّ أحدهم بعطية دون الآخرين ، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة .

٤- تصح الهبة المعلقة ، كأن يقول : إذا قدم المسافر ، أو نزل المطر ، وهبتك كذا .

٥- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ، ويعتبر ذلك إبراء له .

٦- لا ينبغي ردُّ الهبة والهدية ، وإن قَلَّتْ ، وتسنُّ الإثابة عليها ؛ لفعله ﷺ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ، ويثيب عليها)[٤] .

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٦٢٢) ، ومسلم برقم (١٦٢٠) .

(٢) رواه أبو داود برقم (٣٥٢٢) ، والترمذي برقم (١٢٩٩) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه برقم (٢٣٧٧) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٦٢٤) .

(٣) رواه البخاري برقم (٢٥٨٧) ، ومسلم برقم (١٦٢٣) .

(٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٨٥) .